Estratégia Concursos

Aula 05

PRF (Policial) Passo Estratégico de Legislação Penal Especial

Autor:
Telma Vieira

08 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 2

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 5

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Lei que define os crimes de Tortura – Lei nº 9.455/97;
- ✓ Nova Lei de Abuso e Autoridade;

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 25 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Em relação ao crime de tortura, assinale a assertiva correta.

a) De acordo com o entendimento do STJ, a tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

b) A tortura é considerada crime hediondo.

c) O crime de tortura é crime próprio, isto é, só pode ser praticado por agente público no exercício da sua função.

d) Eventuais lesões leves suportadas pela vítima do crime de tortura ensejam a aplicação do concurso de crimes.

e) Aumenta-se a pena até a metade se o crime é cometido por agente público.

2. Ainda em relação ao crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/97, assinale a alternativa correta:

a) A conduta de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, se consuma com a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima.

b) O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

c) A tortura preconceituosa, prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "c" da lei, tem como sujeitos passivos somente negros, índios, ou pessoas que se definem como religiosas.

d) O crime de tortura, apesar de inafiançável, é suscetível de graça ou anistia.

e) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pela metade do prazo da pena aplicada.

3. Sobre o crime de tortura, previsto na lei nº 9.455/97, assinale a alternativa incorreta:

a) Incorre na mesma pena prevista para o crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

b) Incorre na mesma pena prevista para o crime de tortura aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las.

c) Se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos.

d) Se da tortura resulta morte, a pena será de reclusão, de oito a dezesseis anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido mediante sequestro.

4. Assinale a alternativa correta, com base na Lei 13.869/2019:

a) Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, desde que remunerado.

b) Os crimes definidos na referida Lei são exclusivamente de ação penal de iniciativa privada.

c) As condutas descritas na referida Lei constituem crime de abuso de autoridade mesmo que praticadas por mero capricho.

d) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade.

e) Os membros do Poder Judiciário não podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade.

5. De acordo com o regramento dado pela Lei 13.869/2019 aos efeitos da condenação pelo crime de abuso de autoridade, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – É efeito da condenação pelo crime de abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

II – É efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Neste caso, o juiz deverá, de ofício, fixar na sentença o valor máximo para reparação dos danos.

III – É efeito da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 8 (oito) anos.

IV - A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, como efeito da condenação prescinde de declaração motivada em sentença.

V - A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, como efeito da condenação, imprescinde de declaração motivada em sentença.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas

b) I e II, apenas

c) II e III, apenas

d) I e IV, apenas

e) I e V, apenas

6. Indique a alternativa que aponta penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas expressamente na Lei 13.869/2019:

a) Prestação de serviços à comunidade e perda de bens e valores.

b) Interdição temporária de direitos e perda de bens e valores.

c) Limitação de fim de semana e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 6 (seis) meses a 1 (um) anos, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

d) Prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Perda de bens e valores e Prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

5. QUESTÕES COMENTADAS

1. Em relação ao crime de tortura, assinale a assertiva correta.

a) De acordo com entendimento do STJ, a tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

b) A tortura é considerada crime hediondo.

c) O crime de tortura é crime próprio, isto é, só pode ser praticado por agente público no exercício da sua função.

d) Eventuais lesões leves suportadas pela vítima do crime de tortura ensejam a aplicação do concurso de crimes.

e) Aumenta-se a pena até a metade se o crime é cometido por agente público.

Comentários:

a) CERTO. Foi o que decidiu a 1ª Seção do STJ no julgamento do Resp 1.177.910-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/08/15.

> De acordo com esse entendimento, eventual punição administrativa do servidor não impede a aplicação das penas da Lei de Improbidade Administrativa, porque os objetivos de ambas as esferas são diversos e as penalidades previstas na Lei nº 8.429/92, mais amplas. Deste modo, a situação de tortura praticada por policiais, além das repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, configura também ato de improbidade administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança simultaneamente interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado Democrático de Direito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) ERRADO. A tortura não está no rol do artigo 1º, da Lei nº 8.072/90, não sendo considerada crime hediondo. A tortura é equiparada a crime hediondo, recebendo, portanto, o mesmo tratamento penal e processual penal.

c) ERRADO. A tortura é crime comum, podendo ter como sujeito ativo qualquer pessoa, não se exigindo a condição especial de funcionário público.

d) ERRADO. Eventuais lesões leves suportadas pela vítima do crime de tortura serão absorvidas por este.

e) ERRADO. De acordo com o artigo 1º, § 4º, da lei, aumenta-se a pena *de um sexto até um terço* se o crime é cometido por agente público.

GABARITO LETRA A.

2. Ainda em relação ao crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/97, assinale a alternativa correta:

a) A conduta de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, se consuma com a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima.

b) O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

c) A tortura preconceituosa, prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "c" da lei, tem como sujeitos passivos somente negros, índios, ou pessoas que se definem como religiosas.

d) O crime de tortura, apesar de inafiançável, é suscetível de graça ou anistia.

e) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pela metade do prazo da pena aplicada.

<u>Comentários</u>:

a) ERRADO, pois se trata de crime formal, que se consuma com o sofrimento físico ou mental causado à vítima.

b) CERTO. É a literalidade do art. 2º da Lei.

c) ERRADO. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, já que o inciso I fala "constranger alguém".

d) ERRADO. De acordo com o §6º, do artigo 1º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) ERRADO. De acordo com o que dispõe o §5º, do artigo 1º, da lei, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício *pelo dobro* do prazo da pena aplicada.

GABARITO LETRA B.

3. Sobre o crime de tortura, previsto na lei nº 9.455/97, assinale a alternativa incorreta:

a) Incorre na mesma pena prevista para o crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

b) Incorre na mesma pena prevista para o crime de tortura aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las.

c) Se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos.

d) Se da tortura resulta morte, a pena será de reclusão, de oito a dezesseis anos.

e) Aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido mediante sequestro.

<u>Comentários</u>:

Vamos analisar as assertivas?

a) CERTA. De acordo com o que dispõe o §1º, do artigo 1º, da lei nº 9.455/97,

> *§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.*

b) ERRADA. De acordo com o que dispõe o §2º, do artigo 1º, da lei nº 9.455/97,

> *Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.*

Difere, portanto, da pena do crime de tortura, que é de reclusão, de dois a oito anos.

c/d) CERTAS. De acordo com o §3º, do artigo 1º, da lei nº 9.455/97, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

e) CERTA. É o que dispõe o inciso III, do § 4º, do artigo 1º, da lei.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA B.

4. Assinale a alternativa correta, com base na Lei 13.869/2019:

a) Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, desde que remunerado.

b) Os crimes definidos na referida Lei são exclusivamente de ação penal de iniciativa privada.

c) As condutas descritas na referida Lei constituem crime de abuso de autoridade mesmo que praticadas por mero capricho.

d) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade.

e) Os membros do Poder Judiciário não podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade.

<u>Comentários</u>

a) ERRADO. Não é exigido que o agente público seja remunerado. Veja:

> *Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:*
>
> *I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;*
>
> *II - membros do Poder Legislativo;*
>
> *III - membros do Poder Executivo;*
>
> *IV - membros do Poder Judiciário;*
>
> *V - membros do Ministério Público;*
>
> *VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas.*
>
> *Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, <u>ainda que transitoriamente ou sem remuneração</u>, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) ERRADA. Em regra, os crimes são de ação penal PÚBLICA. Admite-se, no entanto, a ação privada subsidiária da pública:

> *Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.*
>
> *§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.*
>
> *§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.*

c) CERTA.

> *Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.*
>
> *§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.*

d) ERRADA. O §2º do art. 1º da Lei diz exatamente o contrário.

> *§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.*

e) ERRADA. Veja os comentários da alternativa A. O art. 2º, inciso IV da Lei afirma que os membros do Poder Judiciário podem sim figurar como agentes ativos dos crimes de abuso de autoridade.

GABARITO LETRA C.

5. De acordo com o regramento dado pela Lei 13.869/2019 aos efeitos da condenação pelo crime de abuso de autoridade, analise as assertivas a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – É efeito da condenação pelo crime de abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

II – É efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Neste caso, o juiz deverá, de ofício, fixar na sentença o valor máximo para reparação dos danos.

III – É efeito da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 8 (oito) anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, como efeito da condenação prescinde de declaração motivada em sentença.

V - A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, como efeito da condenação, imprescinde de declaração motivada em sentença.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas

b) I e II, apenas

c) II e III, apenas

d) I e IV, apenas

e) I e V, apenas

Comentários

Vamos ver o que diz a Lei sobre os efeitos da condenação:

- *Art. 4º São efeitos da condenação:*

  I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

  II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

  III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

  Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Muita atenção ao parágrafo único! Esta disposição é ótima para fazer o candidato cair em pegadinhas. Vejamos, então, cada assertiva:

I – CERTA. Inciso III do art. 4º.

II – ERRADA, na forma do inciso I.

III, IV e V – Vejam que a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública se dará pelo período de 1 a 5 anos, excluído, portanto, o item (III). Quanto aos itens (IV) e (V), a diferença está na

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

exigência ou não de declaração motivada na sentença. Tal efeito IMPRESCINDE de declaração motivada. Imprescindível é aquilo que é NECESSÁRIO. Quando se fala que algo *prescinde* de, é que NÃO precisa de. Cuidado! Portanto, correta a assertiva V.

Atenção também pois, na forma do parágrafo único, os efeitos previstos nos incisos II e III exigem não só a declaração motivada em sentença, mas também a ocorrência de reincidência ESPECÍFICA, ou seja, reincidência em crime de abuso de autoridade (não em qualquer crime).

GABARITO LETRA E.

6. Indique a alternativa que aponta penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas expressamente na Lei 13.869/2019:

a) Prestação de serviços à comunidade e perda de bens e valores.

b) Interdição temporária de direitos e perda de bens e valores.

c) Limitação de fim de semana e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 6 (seis) meses a 1 (um) anos, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

d) Prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

e) Perda de bens e valores e Prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens.

<u>Comentários</u>

Essa questão exigiu o conhecimento do art. 5º da Lei. Cuidado, pois o rol de penas restritivas de direitos da Lei de Abuso de Autoridade é mais enxuto do que aquele previsto no Código Penal. E o enunciado exigiu as penas restritivas previstas expressamente na Lei de Abuso.

> *Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:*
>
> *I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;*
>
> *II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;*
>
> *III - (VETADO).*
>
> *Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Portanto, correta a alternativa D. As demais alternativas também trouxeram penas restritivas previstas no art. 43 do Código Penal.

GABARITO LETRA D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.